

Peter Ferenc

 Rammelkam 2, 84036 Kumhausen,
Deutschland

 E-Mail: peter.ferenc@outlook.sk

 Telefon: **+49 157 317 33332**

 FAX: **+1 231 538 6409**

Confirmatory Application (Regulation (EC) No
1049/2001)

European Commission

Directorate-General for Competition (DG COMP)
Access to Documents / Confirmatory Applications

 **E-mail:**

COMP-ACCESS-TO-DOCUMENTS@ec.europa.eu

 Institution Address:

European Commission
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussels
Belgium

 Legal Basis:

Article 7(2) of Regulation (EC) No 1049/2001 Article
15 TFEU

EN → DE → FR → ES → PL → IT → SK

7 February 2026

**Formal Appeal (Confirmatory Application) against the Initial Decision Refusing
Access to Documents**

(pursuant to Article 7(2) of Regulation (EC) No 1049/2001)

My Case No.: TFIA-2026-JV-001

Evidence

Dear Sir or Madam,

I hereby wish to **clarify and supplement** my previous correspondence concerning the timeliness of my confirmatory application pursuant to **Article 7(2) of Regulation (EC) No 1049/2001**.

1. The statutory deadline expired on 26 January 2026

The initial negative reply issued by the Directorate-General for Competition is dated **7 January 2026**.

When calculating the **15 working days** provided for under Article 7(2) of Regulation (EC) No 1049/2001, the deadline for submitting a confirmatory application **expired on 26 January 2026**.

2. The confirmatory application was submitted on the last day of the deadline

My confirmatory application was:

- fully drafted and **submitted on 26 January 2026** via the AskTheEU platform,
- containing a clear and unequivocal expression of intent to seek confirmatory review, together with a complete legal reasoning under Article 7(2) of Regulation (EC) No 1049/2001.

Accordingly, the confirmatory application was **materially and substantively submitted within the statutory deadline**.

3. Technical non-forwarding cannot be attributed to the applicant

Written confirmation from **Access Info Europe** expressly states that:

- my confirmatory application was **received by the AskTheEU platform on 26 January 2026**, i.e. within the statutory deadline,
- a **technical interface error** prevented the message from being immediately forwarded to the institution,
- Access Info Europe has **confirmed this in writing and is able to attest to it if required**.

Under these circumstances, any delay in the technical forwarding of the message **cannot be attributed to the applicant**, since:

- both the expression of intent and the substantive content of the confirmatory application existed **on the final day of the statutory deadline**, and
- the failure was purely **technical and organisational** in nature on the side of the intermediary platform.

4. Duty of good administration and effectiveness of EU law

According to settled case-law of the Court of Justice of the European Union, procedural rules **must not be applied in an excessively formalistic manner** where this would deprive individuals of rights conferred by EU law or render their exercise excessively difficult.

This principle is reinforced by:

- **Article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union** (right to good administration), and
- **Article 47 of the Charter** (right to an effective remedy).

Disregarding a confirmatory application that was **demonstrably submitted on the final day of the statutory deadline** solely due to a technical non-forwarding would constitute **disproportionate and unlawful formalism**.

5. Conclusion

In light of the above, it is clear that my confirmatory application:

- was **submitted in due time on 26 January 2026**, and
- must therefore be regarded as **validly and timely lodged** within the meaning of Article 7(2) of Regulation (EC) No 1049/2001.

I therefore request that the Commission:

- take due note of these clarifications, and
- proceed with a **full administrative review** of the initial negative reply.

Should the Commission nevertheless maintain a contrary position, I expressly reserve all my rights to seek redress, including by lodging a complaint with the European Ombudsman and, where appropriate, pursuing judicial remedies before the competent courts of the European Union.

In conclusion, by expressly acknowledging receipt of my confirmatory application and subsequently forwarding it to the competent service of the Commission, the institution performed a **formal procedural act** by which it implicitly recognised that the submission was procedurally valid and subject to substantive review.

In these circumstances, the Commission **cannot legitimately seek to retroactively challenge the acceptance of the confirmatory application or reverse its procedural course of action** without breaching fundamental principles of European Union law, in particular the principle of good administration and the protection of legitimate expectations as enshrined in **Article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union**.

Any subsequent attempt to “withdraw” or negate procedural steps already taken would constitute **inconsistent and arbitrary conduct**, which would not be legally sustainable and would, in itself, give rise to a **clear and reviewable ground for intervention by the European Ombudsman and, where appropriate, for judicial review**.

The Commission’s own procedural actions – namely the acknowledgment of receipt and the forwarding of the case – therefore constitute **decisive evidence** that the confirmatory application was duly accepted and must be examined in accordance with **Article 7(2) of Regulation (EC) No 1049/2001**.

Yours faithfully,

In Kumhausen February 7, 2026

Peter Ferenc



**Formelle Beschwerde (Bestätigungsantrag) gegen die ursprüngliche Entscheidung
über die Verweigerung des Zugangs zu Dokumenten**
(gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001)

Fallnummer: TFIA-2026-JV-001

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich meine bisherige Korrespondenz betreffend die Rechtzeitigkeit meines Bestätigungsantrags gemäß **Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001** klarstellen und ergänzen.

1. Ablauf der gesetzlichen Frist am 26. Januar 2026

Die ursprüngliche ablehnende Entscheidung der Generaldirektion Wettbewerb ist auf den **7. Januar 2026** datiert.

Bei ordnungsgemäßer Berechnung der in Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 vorgesehenen **15 Arbeitstage** lief die Frist zur Einreichung eines Bestätigungsantrags **am 26. Januar 2026** ab.

2. Einreichung des Bestätigungsantrags am letzten Tag der Frist

Mein Bestätigungsantrag wurde:

- vollständig ausgearbeitet und **am 26. Januar 2026 über die Plattform AskTheEU eingereicht**,
- versehen mit einer klaren und eindeutigen Willenserklärung zur Einleitung des Bestätigungsverfahrens sowie mit einer vollständigen rechtlichen Begründung gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001.

Der Bestätigungsantrag wurde somit **materiell und inhaltlich innerhalb der gesetzlichen Frist eingereicht**.

3. Eine technische Nicht-Weiterleitung darf dem Antragsteller nicht angelastet werden

Aus der schriftlichen Bestätigung von **Access Info Europe** ergibt sich eindeutig, dass:

- mein Bestätigungsantrag von der Plattform AskTheEU **am 26. Januar 2026**, also fristgerecht, entgegengenommen wurde,
- aufgrund eines **technischen Fehlers der Benutzeroberfläche** die Nachricht nicht unmittelbar an die Institution weitergeleitet wurde,
- Access Info Europe diesen Umstand **schriftlich bestätigt hat und bereit ist, dies gegebenenfalls gegenüber der Kommission zu bezeugen**.

Unter diesen Umständen kann eine verzögerte technische Weiterleitung **nicht dem Antragsteller angelastet werden**, da:

- sowohl der Wille zur Einlegung des Bestätigungsantrags als auch dessen inhaltliche Ausgestaltung **am letzten Tag der gesetzlichen Frist vorlagen**, und
- das Versäumnis ausschließlich **technischer und organisatorischer Natur** auf Seiten der vermittelnden Plattform war.

4. Pflicht zur guten Verwaltung und Wirksamkeit des Unionsrechts

Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union dürfen Verfahrensvorschriften **nicht in übermäßig formalistischer Weise angewandt werden**, wenn dadurch die Ausübung unionsrechtlich gewährter Rechte unmöglich gemacht oder übermäßig erschwert würde.

Dieser Grundsatz wird zusätzlich gestützt durch:

- **Artikel 41 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union** (Recht auf eine gute Verwaltung), sowie
- **Artikel 47 der Charta** (Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf).

Die Nichtberücksichtigung eines Bestätigungsantrags, der **nachweislich am letzten Tag der gesetzlichen Frist eingereicht wurde**, allein aufgrund einer technischen Nicht-Weiterleitung würde einen **unverhältnismäßigen und unionsrechtswidrigen Formalismus** darstellen.

5. Schlussfolgerung

Vor diesem Hintergrund steht fest, dass mein Bestätigungsantrag:

- **fristgerecht am 26. Januar 2026 eingereicht wurde**, und
- daher als **ordnungsgemäß und rechtzeitig gestellt** im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 anzusehen ist.

Ich ersuche die Kommission daher,

- diese Klarstellungen zur Kenntnis zu nehmen und
- das **vollständige administrative Überprüfungsverfahren** der ursprünglichen ablehnenden Entscheidung fortzuführen.

Sollte die Kommission dennoch an einer gegenteiligen Auffassung festhalten, behalte ich mir ausdrücklich alle Rechte vor, geeignete Rechtsbehelfe zu ergreifen, einschließlich der Einreichung einer Beschwerde beim Europäischen Bürgerbeauftragten sowie gegebenenfalls der Verfolgung gerichtlicher Rechtsbehelfe vor den zuständigen Gerichten der Europäischen Union.

Abschließend ist festzuhalten, dass die Institution durch die ausdrückliche Bestätigung des Eingangs meines Bestätigungsantrags und dessen anschließende Weiterleitung an die zuständige Dienststelle der Kommission einen **förmlichen verfahrensrechtlichen Akt** vorgenommen hat, mit dem implizit anerkannt wurde, dass das Vorbringen verfahrensrechtlich zulässig ist und einer inhaltlichen Prüfung unterliegt.

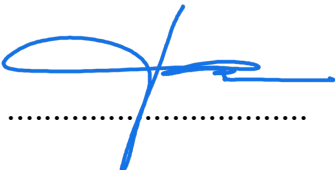
Unter diesen Umständen kann die Kommission **nicht legitim versuchen, die Annahme des Bestätigungsantrags rückwirkend in Frage zu stellen oder ihren eingeschlagenen Verfahrensweg zu revidieren**, ohne dabei gegen grundlegende Prinzipien des Unionsrechts zu verstoßen, insbesondere gegen den Grundsatz der guten Verwaltung sowie den Schutz berechtigter Erwartungen gemäß **Artikel 41 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union**.

Ein nachträglicher Versuch, bereits gesetzte Verfahrensschritte „zurückzunehmen“ oder zu negieren, würde ein **widersprüchliches und willkürliches Verwaltungshandeln** darstellen, das rechtlich nicht haltbar wäre und für sich genommen einen **klaren und überprüfbaren Grund für ein Tätigwerden des Europäischen Bürgerbeauftragten sowie gegebenenfalls für eine gerichtliche Überprüfung** begründen würde.

Die eigenen verfahrensrechtlichen Handlungen der Kommission – insbesondere die Eingangsbestätigung und die Weiterleitung der Sache – stellen daher **entscheidende Beweise** dafür dar, dass der Bestätigungsantrag ordnungsgemäß angenommen wurde und gemäß **Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001** inhaltlich zu prüfen ist.

Mit freundlichen Grüßen

In Kumhausen 7. Februar 2026


Peter Ferenc

Polski

Formalne odwołanie (wniosek potwierdzający) od pierwotnej decyzji odmawiającej dostępu do dokumentów

(na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001)

Numer sprawy: TFIA-2026-JV-001

Szanowni Państwo,

niniejszym pragnę **doprecyzować i uzupełnić** moją dotychczasową korespondencję dotyczącą terminowości mojego wniosku potwierdzającego (confirmatory application) złożonego na podstawie **art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001**.

1. Ustawowy termin upłynął w dniu 26 stycznia 2026 r.

Pierwotna odpowiedź odmowna wydana przez Dyрекcję Generalną ds. Konkurencji jest datowana na **7 stycznia 2026 r.**

Przy prawidłowym obliczeniu **15 dni roboczych** przewidzianych w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 termin na złożenie wniosku potwierdzającego **upłynął w dniu 26 stycznia 2026 r.**

2. Wniosek potwierdzający został złożony w ostatnim dniu terminu

Mój wniosek potwierdzający:

- został w pełni przygotowany i **złożony w dniu 26 stycznia 2026 r. za pośrednictwem platformy AskTheEU,**
- zawierał jednoznaczne oświadczenie woli wszczęcia etapu potwierdzającego oraz kompletną argumentację prawną zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

W konsekwencji wniosek potwierdzający został **złożony materialnie i merytorycznie w ustawowym terminie.**

3. Techniczne nieprzekazanie nie może obciążać wnioskodawcy

Z **pisemnego potwierdzenia organizacji Access Info Europe** jednoznacznie wynika, że:

- mój wniosek potwierdzający został **przyjęty przez platformę AskTheEU w dniu 26 stycznia 2026 r.,** a więc w terminie,
- z powodu **technicznego błędu interfejsu** wiadomość nie została niezwłocznie przekazana instytucji,
- Access Info Europe **potwierdziła ten fakt na piśmie i jest gotowa go poświadczyć w razie potrzeby.**

W tych okolicznościach ewentualne opóźnienie techniczne w przekazaniu wniosku **nie może zostać przypisane wnioskodawcy,** ponieważ:

- zarówno wola złożenia wniosku potwierdzającego, jak i jego treść istniały **w ostatnim dniu ustawowego terminu**, oraz
- uchybienie miało wyłącznie **charakter techniczny i organizacyjny** po stronie platformy pośredniczącej.

4. Obowiązek dobrej administracji oraz skuteczność prawa Unii

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przepisy proceduralne **nie mogą być stosowane w sposób nadmiernie formalistyczny**, jeżeli prowadziłoby to do pozbawienia praw przyznanych przez prawo Unii lub nadmiernego utrudnienia ich wykonywania.

Zasada ta jest dodatkowo wzmocniona przez:

- **art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej** (prawo do dobrej administracji), oraz
- **art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej** (prawo do skutecznego środka prawnego).

Pominięcie wniosku potwierdzającego, który został **w sposób udokumentowany złożony w ostatnim dniu ustawowego terminu**, wyłącznie z powodu technicznego nieprzekazania, stanowiłoby **nieproporcjonalny i sprzeczny z prawem Unii formalizm**.

5. Wniosek końcowy

W świetle powyższego jest oczywiste, że mój wniosek potwierdzający:

- został **złożony w terminie w dniu 26 stycznia 2026 r.**, oraz
- powinien zostać uznany za **prawidłowo i terminowo wniesiony** w rozumieniu art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

W związku z powyższym wnoszę o:

- uwzględnienie niniejszych doprecyzowań, oraz
- kontynuowanie **pełnego administracyjnego przeglądu** pierwotnej decyzji odmownej.

W przypadku gdyby Komisja mimo powyższego podtrzymała odmienne stanowisko, wyraźnie zastrzegam sobie wszelkie prawa do dochodzenia ochrony prawnej, w tym do wniesienia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz – w razie potrzeby – do podjęcia środków prawnych przed właściwymi sądami Unii Europejskiej.

Na zakończenie podkreślam, że poprzez wyraźne potwierdzenie otrzymania mojej wniosku potwierdzającego oraz jego późniejsze przekazanie do właściwej komórki Komisji instytucja dokonała **formalnej czynności proceduralnej**, w ramach której

dorozumianie uznała, iż złożenie wniosku było procesowo prawidłowe i podlega merytorycznemu rozpatrzeniu.

W tych okolicznościach Komisja **nie może w sposób uprawniony kwestionować z mocą wsteczną przyjęcia wniosku potwierdzającego ani odwracać obranej ścieżki proceduralnej**, bez naruszenia podstawowych zasad prawa Unii Europejskiej, w szczególności zasady dobrej administracji oraz ochrony uzasadnionych oczekiwań, o których mowa w **artykule 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej**.

Jakakolwiek późniejsza próba „wycofania” lub zanegowania już dokonanych czynności proceduralnych stanowiłaby **działanie sprzeczne i arbitralne**, które nie byłoby prawnie dopuszczalne i które samo w sobie tworzyłoby **jasną i podlegającą kontroli podstawę do interwencji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz – w stosownym przypadku – do kontroli sądowej**.

Własne czynności proceduralne Komisji – w szczególności potwierdzenie otrzymania oraz przekazanie sprawy – stanowią zatem **rozstrzygający dowód**, że wniosek potwierdzający został prawidłowo przyjęty i musi zostać rozpatrzony zgodnie z **artykule 7 ustęp 2 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001**.

Z wyrazami szacunku,

In Kumhausen 7 lutego 2026

Peter Ferenc



Español

Recurso formal (solicitud confirmatoria) contra la decisión inicial que deniega el acceso a los documentos

(con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001)

Caso n.º: TFIA-2026-JV-001

Estimadas señoras, estimados señores:

Por la presente deseo **aclarar y complementar** mi correspondencia anterior relativa a la presentación en plazo de mi solicitud confirmatoria (confirmatory application) presentada de conformidad con el **artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001**.

1. El plazo legal expiró el 26 de enero de 2026

La respuesta negativa inicial emitida por la Dirección General de Competencia está fechada el **7 de enero de 2026**.

Al efectuar el cómputo correcto de los **15 días laborables** previstos en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001, el plazo para presentar la solicitud confirmatoria **expiró el 26 de enero de 2026**.

2. La solicitud confirmatoria se presentó el último día del plazo

Mi solicitud confirmatoria:

- fue íntegramente elaborada y **presentada el 26 de enero de 2026 a través de la plataforma AskTheEU**,
- contenía una manifestación clara e inequívoca de la voluntad de solicitar la revisión confirmatoria, así como una argumentación jurídica completa conforme al artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001.

En consecuencia, la solicitud confirmatoria fue **presentada material y sustancialmente dentro del plazo legal**.

3. La falta de remisión técnica no puede imputarse al solicitante

De la **confirmación escrita de la organización Access Info Europe** se desprende de forma inequívoca que:

- mi solicitud confirmatoria fue **recibida por la plataforma AskTheEU el 26 de enero de 2026**, es decir, dentro del plazo,
- debido a un **error técnico de la interfaz**, el mensaje no fue remitido de manera inmediata a la institución,
- Access Info Europe **ha confirmado este hecho por escrito y está en condiciones de acreditarlo, en caso necesario, ante la Comisión**.

En estas circunstancias, cualquier retraso técnico en la remisión **no puede imputarse al solicitante**, dado que:

- tanto la manifestación de voluntad como el contenido de la solicitud confirmatoria existían **en el último día del plazo legal**, y
- la incidencia fue de naturaleza **exclusivamente técnica y organizativa** por parte de la plataforma intermediaria.

4. Deber de buena administración y efectividad del Derecho de la Unión

Con arreglo a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las normas procedimentales **no pueden aplicarse de forma excesivamente formalista** cuando ello prive a los particulares de los derechos que les confiere el Derecho de la Unión o haga excesivamente difícil su ejercicio.

Este principio se ve reforzado por:

- el **artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea** (derecho a una buena administración), y
- el **artículo 47 de la Carta** (derecho a la tutela judicial efectiva).

Desatender una solicitud confirmatoria que ha sido **acreditadamente presentada el último día del plazo legal**, únicamente por razón de una falta de remisión técnica, constituiría un **formalismo desproporcionado y contrario al Derecho de la Unión**.

5. Conclusión

A la luz de lo anterior, resulta evidente que mi solicitud confirmatoria:

- fue **presentada en plazo el 26 de enero de 2026**, y
- debe considerarse **válidamente y oportunamente presentada** a efectos del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001.

Por lo tanto, solicito a la Comisión que:

- tome debidamente nota de las presentes aclaraciones, y
- continúe con la **revisión administrativa completa** de la respuesta negativa inicial.

En caso de que la Comisión, no obstante lo anterior, mantenga una posición contraria, me reservo expresamente todos los derechos a solicitar la tutela correspondiente, incluida la presentación de una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo y, en su caso, el ejercicio de las acciones judiciales oportunas ante los órganos jurisdiccionales competentes de la Unión Europea.

En conclusión, al **acusar expresamente recibo** de mi solicitud confirmatoria y **remitirla posteriormente al servicio competente de la Comisión**, la institución llevó

a cabo un **acto procesal formal** mediante el cual reconoció implícitamente que la solicitud era procedimentalmente válida y debía ser objeto de un examen sustantivo.

En estas circunstancias, la Comisión **no puede legítimamente cuestionar de forma retroactiva la admisión de la solicitud confirmatoria ni revertir el curso procedimental seguido**, sin vulnerar principios fundamentales del Derecho de la Unión Europea, en particular el principio de buena administración y la protección de las expectativas legítimas consagradas en el **artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea**.

Cualquier intento posterior de “retirar” o invalidar actuaciones procesales ya realizadas constituiría un **comportamiento incoherente y arbitrario**, jurídicamente insostenible, que daría lugar por sí mismo a un **motivo claro y susceptible de control para la intervención del Defensor del Pueblo Europeo y, en su caso, para la revisión judicial**.

Las propias actuaciones procesales de la Comisión —en particular el acuse de recibo y la remisión del asunto— constituyen, por tanto, **prueba decisiva** de que la solicitud confirmatoria fue debidamente aceptada y debe ser examinada de conformidad con el **artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1049/2001**.

Atentamente,

Realizado en Kumhausen, 7 de febrero de 2026 Peter Ferenc



FR Français

Recours formel (demande confirmative) contre la décision initiale refusant l'accès aux documents

(conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001)

Dossier n° : TFIA-2026-JV-001

Madame, Monsieur,

Par la présente, je souhaite **clarifier et compléter** ma correspondance antérieure concernant le respect du délai de ma demande confirmative (confirmatory application) introduite conformément à **l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001**.

1. Le délai légal a expiré le 26 janvier 2026

La réponse négative initiale émise par la Direction générale de la concurrence est datée du **7 janvier 2026**.

En procédant au calcul correct des **15 jours ouvrables** prévus à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001, le délai pour introduire une demande confirmative a **expiré le 26 janvier 2026**.

2. La demande confirmative a été introduite le dernier jour du délai

Ma demande confirmative :

- a été entièrement rédigée et **introduite le 26 janvier 2026 par l'intermédiaire de la plateforme AskTheEU**,
- contenait une manifestation claire et non équivoque de la volonté de solliciter le réexamen confirmatif, ainsi qu'une argumentation juridique complète conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001.

En conséquence, la demande confirmative a été **introduite matériellement et substantiellement dans le délai légal**.

3. L'absence de transmission technique ne peut être imputée au demandeur

Il ressort clairement de la **confirmation écrite de l'organisation Access Info Europe** que :

- ma demande confirmative a été **reçue par la plateforme AskTheEU le 26 janvier 2026**, c'est-à-dire dans le délai légal,
- en raison d'un **dysfonctionnement technique de l'interface**, le message n'a pas été immédiatement transmis à l'institution,
- Access Info Europe a **confirmé ce fait par écrit et est en mesure d'en attester, le cas échéant, auprès de la Commission**.

Dans ces circonstances, tout retard dans la transmission technique **ne saurait être imputé au demandeur**, étant donné que :

- tant la volonté d'introduire la demande confirmative que son contenu existaient **le dernier jour du délai légal**, et
- la défaillance était de nature **exclusivement technique et organisationnelle** du côté de la plateforme intermédiaire.

4. Obligation de bonne administration et effectivité du droit de l'Union

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les règles procédurales **ne peuvent être appliquées de manière excessivement formaliste** lorsque cela prive les particuliers des droits que leur confère le droit de l'Union ou rend leur exercice excessivement difficile.

Ce principe est renforcé par :

- **l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne** (droit à une bonne administration), et
- **l'article 47 de la Charte** (droit à un recours effectif).

Le fait d'écarter une demande confirmative qui a été **démontrablement introduite le dernier jour du délai légal**, uniquement en raison d'une absence de transmission technique, constituerait un **formalisme disproportionné et contraire au droit de l'Union**.

5. Conclusion

Au vu de ce qui précède, il est manifeste que ma demande confirmative :

- a été **introduite dans le délai le 26 janvier 2026**, et
- doit être considérée comme **valablement et opportunément introduite** au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001.

Je prie donc la Commission :

- de prendre dûment note des présentes clarifications, et
- de poursuivre le **réexamen administratif complet** de la réponse négative initiale.

Dans l'hypothèse où la Commission maintiendrait néanmoins une position contraire, je me réserve expressément tous mes droits de solliciter une protection appropriée, y compris par l'introduction d'une plainte auprès du Médiateur européen et, le cas échéant, par l'exercice de recours juridictionnels devant les juridictions compétentes de l'Union européenne.

En conclusion, en **accusant expressément réception** de ma demande confirmative et en la **transmettant ensuite au service compétent de la Commission**, l'institution a accompli un **acte procédural formel** par lequel elle a implicitement reconnu que la

demande était recevable sur le plan procédural et qu'elle devait faire l'objet d'un examen au fond.

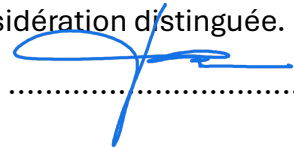
Dans ces circonstances, la Commission **ne peut légitimement remettre en cause de manière rétroactive l'acceptation de la demande confirmative ni revenir sur la voie procédurale qu'elle a elle-même engagée**, sans violer les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, en particulier le principe de bonne administration et la protection des attentes légitimes consacrés à **l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne**.

Toute tentative ultérieure de « retrait » ou de remise en cause d'actes procéduraux déjà accomplis constituerait un **comportement incohérent et arbitraire**, juridiquement insoutenable, qui fonderait en lui-même un **motif clair et susceptible de contrôle pour l'intervention du Médiateur européen et, le cas échéant, pour un contrôle juridictionnel**.

Les propres actes procéduraux de la Commission — notamment l'accusé de réception et la transmission du dossier — constituent dès lors une **preuve déterminante** que la demande confirmative a été valablement acceptée et doit être examinée conformément à **l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001**.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Cordialement, Tenue à Kumhausen, le 7 février 2026 Peter Ferenc



Ricorso formale (domanda confermativa) contro la decisione iniziale di rifiuto dell'accesso ai documenti

(ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001)

Rif. fascicolo: TFIA-2026-JV-001

Egregie Signore, egregi Signori,

con la presente intendo precisare e integrare la mia precedente corrispondenza relativa alla **tempestività della mia domanda confermativa (confirmatory application)** ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

1. Il termine legale è scaduto il 26 gennaio 2026

La risposta iniziale di rigetto della **Direzione generale della Concorrenza** è datata **7 gennaio 2026**.

In base al corretto calcolo dei **15 giorni lavorativi** previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, il termine per la presentazione della domanda confermativa è **scaduto il 26 gennaio 2026**.

2. La domanda confermativa è stata presentata l'ultimo giorno del termine

La mia domanda confermativa è stata:

- **integralmente redatta e presentata il 26 gennaio 2026 tramite la piattaforma AskTheEU,**
- conteneva una **chiara ed inequivocabile manifestazione di volontà** di presentare una domanda confermativa, nonché una **completa argomentazione giuridica** ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

La domanda confermativa è stata pertanto **presentata sia materialmente sia nel contenuto entro il termine di legge**.

3. Il mancato inoltro tecnico non può essere imputato al richiedente

Dalla conferma scritta rilasciata dall'organizzazione **Access Info Europe** risulta inequivocabilmente che:

- la mia domanda confermativa è stata **ricevuta tempestivamente dalla piattaforma AskTheEU il 26 gennaio 2026**,
- a causa di un **errore tecnico dell'interfaccia** non è stata immediatamente inoltrata all'istituzione,
- Access Info Europe ha **confermato per iscritto** tale circostanza ed è pronta ad **attestarla se necessario**.

In tali circostanze, il ritardo tecnico nell'inoltro **non può essere imputato al richiedente**, poiché:

- la **manifestazione di volontà** e il **contenuto della domanda confermativa** esistevano già l'ultimo giorno del termine legale, e
- il disservizio è stato **esclusivamente di natura tecnica e organizzativa** imputabile alla piattaforma intermediaria.

4. Obbligo di buona amministrazione ed esercizio effettivo dei diritti ai sensi del diritto dell'UE

Secondo la **giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea**, le norme procedurali **non possono essere applicate in modo eccessivamente formalistico** qualora ciò comporti la privazione o una restrizione sproporzionata dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione.

Tale principio è ulteriormente rafforzato da:

- **l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** (diritto a una buona amministrazione), e
- **l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** (diritto a un ricorso effettivo).

Ignorare una domanda confermativa **dimostrabilmente presentata l'ultimo giorno del termine legale**, unicamente a causa di un mancato inoltro tecnico del messaggio, costituirebbe un **formalismo sproporzionato e illegittimo**, in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

5. Conclusione

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che la mia domanda confermativa:

- **è stata presentata entro il termine legale il 26 gennaio 2026**, e

- **deve essere considerata regolarmente e tempestivamente presentata** ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Chiedo pertanto che la Commissione:

- **prenda atto delle presenti precisazioni**, e
- **proseguisca con il completo riesame amministrativo** della decisione iniziale di rigetto.

Qualora la Commissione dovesse nondimeno mantenere una posizione contraria, **mi riservo espressamente tutti i diritti di tutela**, inclusa la presentazione di un reclamo al **Mediatore europeo** e l'eventuale esercizio di **rimedi giurisdizionali** dinanzi ai competenti organi giurisdizionali dell'Unione europea.

In conclusione, sottolineo che **con la conferma di ricezione della mia domanda confermativa e la sua successiva trasmissione al servizio competente della Commissione**, l'istituzione ha compiuto un **atto procedurale formale** con il quale è stato **implicitamente riconosciuto** che la domanda è proceduralmente rilevante e deve essere esaminata nel merito.

In tali circostanze, la Commissione **non può legittimamente rimettere in discussione retroattivamente l'accettazione della domanda confermativa né modificare il proprio percorso procedurale**, senza violare i principi fondamentali del diritto dell'Unione europea, in particolare il **principio di buona amministrazione** e il **principio di tutela del legittimo affidamento** sanciti dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Qualsiasi successivo tentativo di "ritiro" di un procedimento già avviato costituirebbe un **comportamento contraddittorio e arbitrario**, giuridicamente insostenibile, idoneo di per sé a fondare un **motivo chiaro e verificabile** per l'intervento del Mediatore europeo e, se del caso, per un **controllo giurisdizionale**.

I **propri atti procedurali della Commissione** – vale a dire la conferma di ricezione e la trasmissione del fascicolo – costituiscono pertanto una **prova determinante** del fatto che la domanda confermativa è stata regolarmente accettata e deve essere esaminata conformemente **all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001**.

Con osservanza,

Kumhausen, 7 febbraio 2026

Peter Ferenc



SK Slovenčina

Formálne odvolanie (potvrdzujúca žiadosť) proti pôvodnému rozhodnutiu o odmietnutí prístupu k dokumentom

(podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001)

Spis. zn.: TFIA-2026-JV-001

Vážené dámy, vážení páni,

týmto si dovoľujem **upresniť a doplniť** svoju doterajšiu korešpondenciu týkajúcu sa včasnosti mojej potvrdzujúcej žiadosti (confirmatory application) podľa **článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001**.

1. Zákonná lehota uplynula dňa 26. januára 2026

Pôvodná zamietavá odpoveď Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž je datovaná dňom **7. januára 2026**.

Pri riadnom výpočte **15 pracovných dní** podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001 lehota na podanie potvrdzujúcej žiadosti **uplynula dňa 26. januára 2026**.

2. Potvrdzujúca žiadosť bola podaná v posledný deň lehoty

Moja potvrdzujúca žiadosť bola:

- **úplne vypracovaná a podaná dňa 26. januára 2026 prostredníctvom platformy AskTheEU,**
- obsahovala jednoznačný prejav vôle podať potvrdzujúcu žiadosť, ako aj úplnú právnu argumentáciu podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

Potvrdzujúca žiadosť tak bola **materiálne aj obsahovo podaná v zákonnej lehote**.

3. Technické nepreposlanie nemôže ísť na ťarchu žiadateľa

Zo **písomného potvrdenia organizácie Access Info Europe** jednoznačne vyplýva, že:

- moja potvrdzujúca žiadosť bola platformou AskTheEU **prijatá včas, dňa 26. januára 2026,**
- v dôsledku **technickej chyby rozhrania** nedošlo k jej okamžitému preposlaniu inštitúcii,
- Access Info Europe túto skutočnosť **písomne potvrdilo a je pripravené ju v prípade potreby dosvedčiť.**

Za týchto okolností **nemôže byť oneskorené technické preposlanie pripísané na ťarchu žiadateľa**, keďže:

- prejav vôle aj obsah potvrdzujúcej žiadosti existovali **v posledný deň zákonnej lehoty**, a

- zlyhanie bolo výlučne **technického a organizačného charakteru** na strane sprostredkovateľskej platformy.

4. Povinnosť dobrej správy a efektívny výkon práv podľa práva EÚ

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie **procesné pravidlá nemožno uplatňovať neprimerane formalistickým spôsobom**, ak by to viedlo k odňatiu alebo nadmernému obmedzeniu práv priznaných právom Únie.

Tento princíp je posilnený:

- **článkom 41 Charty základných práv Európskej únie** (právo na dobrú správu), a
- **článkom 47 Charty základných práv Európskej únie** (právo na účinný prostriedok nápravy).

Ignorovanie potvrdzujúcej žiadosti, ktorá bola **preukázateľne podaná v posledný deň zákonnej lehoty**, len z dôvodu technického nepreoslania správy, by predstavovalo **neprimeraný a nezákonný formalizmus** v rozpore s právom EÚ.

5. Záver

Z vyššie uvedených dôvodov je zrejmé, že moja potvrdzujúca žiadosť:

- bola **podaná v zákonnej lehote dňa 26. januára 2026**, a
- musí byť považovaná za **riadne a včas podanú** v zmysle článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

Žiadam preto, aby Komisia:

- vzala tieto upresnenia na vedomie a
- pokračovala v **úplnom administratívnom preskúmaní** pôvodnej zamietavej odpovede.

V prípade, že by Komisia napriek uvedenému zotrvala na opačnom stanovisku, výslovne si vyhradujem všetky práva domáhať sa ochrany, vrátane podania sťažnosti Európskemu ombudsmanovi a prípadného uplatnenia súdnych opravných prostriedkov pred príslušnými súdmi Európskej únie.

Na záver zdôrazňujem, že potvrdením prijatia mojej potvrdzujúcej žiadosti a jej následným postúpením príslušnému útvaru Komisie došlo zo strany inštitúcie k **formálnemu procesnému úkonu**, ktorým bolo implicitne uznané, že podanie je procesne relevantné a má byť vecne preskúmané.

Za týchto okolností **Komisia nemôže legitímne spätne spochybniť prijatie potvrdzujúcej žiadosti alebo meniť svoj procesný postup bez toho, aby tým porušila základné zásady práva Európskej únie**, najmä zásadu dobrej správy a zásadu ochrany legitímnych očakávaní podľa článku 41 Charty základných práv EÚ.

Akýkoľvek následný pokus o „odvolanie“ už vykonaného procesného postupu by predstavoval **rozporné a svojvoľné konanie**, ktoré by nebolo právne udržateľné a ktoré by samo osebe zakladalo **jasný a preskúmateľný dôvod na zásah Európskeho ombudsmana a prípadne aj súdny prieskum**.

Vlastné procesné kroky Komisie – potvrdenie prijatia a postúpenie veci – preto predstavujú **rozhodujúci dôkaz**, že potvrdzujúca žiadosť bola riadne prijatá a má byť preskúmaná v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

S úctou,

V Kumhausene 7. februára 2026


Peter Ferenc

From: [Access Info Europe](#)
To: [Peter Ferenc](#)
Subject: RE: FOI response requires admin (attention_requested) - Request for access to documents – Case M.10815 (Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – Joint Venture)
Date: piatek 30. januára 2026 11:04:13
Attachments: [Outlook-lbqzcxv.png](#)
[User message on 26 january 2026 Case M.10815 \(Deutsche Telekom Orange Telefónica Vodafone – Joint Venture\).png](#)

Dear Peter Ferenc,

Thank you for reporting a message requiring administrative attention, and we apologize for the delay; we are undergoing organisational changes that are delaying our response time.

We regret to inform you that you submitted your confirmatory request through the wrong channel. By clicking on '*report this request*', you have sent your message only to the AskTheEU team instead of to the EU authority. This means that the authority has not received your confirmatory request and therefore it has not been published in the thread. The response to the authority should be made via "*Actions > Write a reply*".

If the deadline has passed, we recommend that you still try to submit your confirmatory request to the institution, explaining what happened. We have attached a screenshot proving that we received your message on 26 January. You may indicate that, if necessary, the AsktheEU team can confirm what happened to the institution.

We remain at your disposal for any further assistance.

Best regards,

Access Info Europe



De: Peter Ferenc <do-not-reply-to-this-address@asktheeu.org>

Enviado: lunes, 26 de enero de 2026 15:13

Para: AsktheEU Team <team@asktheeu.org>

Asunto: FOI response requires admin (attention_requested) - Request for access to documents – Case M.10815 (Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – Joint Venture)

Reason: Other

Dear Sir or Madam,

I hereby submit a confirmatory application pursuant to Article 7(2) of Regulation (EC) No 1049/2001, requesting a full administrative review of the initial negative reply dated 7 January 2026 issued by the Directorate-General for Competition in response to my request for access to documents of 10 December 2025, registered under reference EASE 2025/6534.

I respectfully maintain that the initial decision unlawfully restricts my right of access to documents and fails to comply with the principles of transparency, proportionality and good administration laid down in Regulation 1049/2001 and Article 15 TFEU.

In particular:

1. Incorrect or overly broad application of exceptions

The initial reply relies on exceptions which have not been demonstrated to apply concretely and individually to the requested documents. The reasoning provided remains abstract and does not show how disclosure would specifically and actually undermine a protected interest, as required by settled case-law of the Court of Justice.

2. Failure to properly assess the overriding public interest

The documents requested concern matters of significant public interest, including the functioning of competition enforcement, compliance with EU law and the protection of fundamental rights. The initial decision does not carry out a genuine and reasoned assessment of whether an overriding public interest in disclosure exists.

3. Insufficient reasoning and lack of individual examination

The refusal does not demonstrate that each document was examined individually, nor does it explain why partial access could not be granted in accordance with Article 4(6) of Regulation 1049/2001.

4. Relevance of data protection and GDPR compliance

To the extent that data protection considerations were invoked, I note that Regulation (EU) 2018/1725 and Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) do not justify a blanket refusal. Any personal data issues could and should be addressed through appropriate redaction rather than a denial of access.

As recalled in your correspondence of 20 January 2026, the confirmatory stage constitutes a full administrative review of the initial decision. I therefore invite the Commission to reassess the request in its entirety and to remedy any omissions or errors contained in the initial reply, including those not expressly contested above.

I respectfully request that the Commission grant access to the requested documents, in full or at least in part, in accordance with Regulation 1049/2001.

Yours faithfully,

Peter Ferenc

Peter Ferenc has reported an documents response as needing administrator attention. Take a look, and reply to this email to let them know what you are going to do about it.

Request 'Request for access to documents – Case M.10815 (Deutsche Telekom / Orange / Telefónica / Vodafone – Joint Venture)' to Competition:

https://www.asktheeu.org/request/request_for_access_to_documents_30